Havel Kontorbank AG
Havelufer 29, 13597 Berlin

Schlachtensee Stahl & Form GmbH
An der Werksrampe 26, 14163 Berlin

12.10.2023 | BZ-V-01 | Vertragsausfertigung

Darlehensvertrag HK-640

1 Parteien und Vorhaben

Havel Kontorbank AG, Havelufer 29, 13597 Berlin, vertreten durch Meret Claus und die Prokuristin Dana Eckhoff, gewährt Schlachtensee Stahl & Form GmbH, An der Werksrampe 26, 14163 Berlin, vertreten durch Juno Bern von Hallern, das nachstehende betriebliche Darlehen. Die Gesellschaft nimmt das Darlehen an.

Das Darlehen HK-640 dient der Finanzierung von das Werksgrundstück An der Werksrampe 26 mit Halle und Laboranbau. Die Finanzierung ist objektbezogen. Sie begründet weder einen revolvierenden Rahmen noch einen Anspruch auf erneute Auszahlung bereits zurückgezahlter Beträge.

2 Darlehensbetrag und Auszahlung

Der Nennbetrag beträgt 640.000,00 EUR. Die Bank zahlt den Betrag nach Eingang der vereinbarten Sicherheiten und der Rechnung des Verkäufers unmittelbar für Rechnung der Darlehensnehmerin an den Verkäufer aus. Die Auszahlung ist bei dem Darlehenskonto HK-640 zu buchen. Sie erfolgt nicht als Guthabenzufluss auf dem laufenden Geschäftskonto.

Die Darlehensnehmerin prüft den Kaufgegenstand eigenverantwortlich. Die direkte Zahlung der Bank ersetzt weder Lieferung noch Abnahme und enthält keine Erklärung über den Zustand des Kaufgegenstands. Beanstandungen des Kaufgeschäfts ändern die vereinbarte Rückzahlung nicht ohne gesonderte Vereinbarung.

3 Entgelt und Zinsperiode

Für die Zeit von der Auszahlung bis einschließlich 30. Juni 2026 vereinbaren die Parteien ein festes, bei Auszahlung gesondert entrichtetes Vorausentgelt von 32.000,00 EUR. Dieses Entgelt ist zusätzlich zum Kapitalbetrag geschuldet und wird nicht dem Darlehenskapital zugeschlagen. Der Empfang wird in der Auszahlungsabrechnung bestätigt. In dieser Zinsperiode fallen keine weiteren laufenden Zinszahlungen an.

Ab 1. Juli 2026 beträgt der feste Sollzins 3,00 Prozent jährlich auf das jeweils offene Kapital. Die Bank rechnet nach tatsächlichen Kalendertagen und einem Jahr mit 365 Tagen ab; Zinsen sind erstmals am 30. September 2026 und danach jeweils zum Quartalsende fällig. Zinseszinsen und Bereitstellungsprovisionen werden nicht vereinbart. Für vorzeitige Rückzahlung in der Vorausentgeltperiode wird das auf die ersparte Restlaufzeit entfallende Entgelt zeitanteilig erstattet.

4 Rückzahlung und Tilgungsplan

Die Kapitaltilgung beginnt am 30.09.2026. Bis dahin ist keine ordentliche Kapitalrate fällig. Die einzelnen Raten und ihre Fälligkeit stehen im beigefügten Tilgungsplan BZ-V-02. Der dortige Anfangssaldo beträgt 640.000,00 EUR. Die Schlussrate vermindert sich auf den dann noch offenen Kapitalbetrag.

Zahlungen sind mit der Darlehenskontonummer zu versehen. Der Tilgungsplan ist eine Zahlungsvereinbarung und kein Nachweis, dass eine Rate bereits geleistet wurde. Der tatsächliche Eingang wird ausschließlich im Darlehenskonto gebucht. Eine befristete Aussetzung einzelner Raten bedarf einer gesonderten Vereinbarung; sie lässt die Kapitalforderung im Übrigen bestehen.

5 Sicherheiten und Verwertung

Die Bank erhält die in der Sicherungsvereinbarung BZ-V-03 genau bezeichneten Sicherheiten. Diese sichern ausschließlich das Darlehen HK-640 und die in dieser Urkunde vereinbarten Nebenansprüche. Eine darüber hinausgehende Sicherung sämtlicher gegenwärtiger und künftiger Bankforderungen wird nicht vereinbart.

Ein Sicherheitenwert ist keine Tilgung. Verkauf, Freigabe und Ablösung werden anhand der tatsächlichen gesicherten Forderung abgerechnet. Die Bank darf keinen Erlös mehrfach anrechnen und legt der Gesellschaft jede Verwertung mit Bruttoerlös, notwendigen Kosten, Verrechnung und verbleibender Forderung offen.

6 Auskunft und Erhaltung

Die Gesellschaft übermittelt der Bank den festgestellten Jahresabschluss sowie auf konkrete Anfrage aktuelle betriebliche Auswertungen. Sie zeigt Verlust, Beschädigung oder Veräußerung eines Sicherungsgegenstands unverzüglich an und unterhält die vereinbarte Sachversicherung. Eine bloße Meldung ersetzt keine vertraglich erforderliche Zustimmung.

Die Bank darf die Sicherheiten nach rechtzeitiger Terminabstimmung besichtigen, soweit der laufende Betrieb und Geheimhaltungsinteressen gewahrt bleiben. Kosten nicht erforderlicher oder wiederholter Routineprüfungen trägt sie selbst.

7 Laufzeit und außerordentliche Beendigung

Das Darlehen endet mit vollständiger Erfüllung des Tilgungsplans. Ein ordentliches Kündigungsrecht der Bank vor den vereinbarten Fälligkeitsterminen besteht nicht. Gesetzliche außerordentliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. Eine vorzeitige Gesamtfälligstellung setzt eine wirksame gesonderte Erklärung voraus; ein interner Risikovermerk stellt eine solche Erklärung nicht dar.

Vor einer Kündigung wegen einer behebbaren Pflichtverletzung ist grundsätzlich eine angemessene Abhilfefrist zu setzen, soweit das Gesetz keine Ausnahme zulässt. Die Bank beziffert den bei Beendigung verlangten Saldo und führt Kapital, Zinsen und Kosten getrennt auf.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Juno Bern von Hallern rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Meret Claus und Dana Eckhoff für Havel Kontorbank AG

gez. Juno Bern von Hallern für Schlachtensee Stahl & Form GmbH